



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Squillace, sita alla Piazza Municipio n. 1 – 88069 Squillace (CZ);

TRA

Il **Comune di Squillace** con sede in Squillace (CZ) alla Piazza Municipio n. 1 Partita IVA/Codice Fiscale 00182160796, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Squillace, Piazza Municipio n. 1, PEC: protocollo.squillace@asmepec.it, di seguito denominato “**Amministrazione**”,

E

L'Associazione della **CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Catanzaro** OdV, Partita IVA/Codice Fiscale 03342530791, PEC: cp.catanzaro@cert.cri.it, in persona del Presidente in carica, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per carica in alla Via, di seguito denominata “**CRICZ**”;

PREMESSO CHE

-la Repubblica Italiana, con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art. 1 c. 2 lett. b della Legge 6 giugno 2016, n. 106”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;

-il nuovo art. 56 del Codice del Terzo Settore prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, a condizione che tali convenzioni si rivelino - secondo la formulazione del legislatore - “più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

CONSIDERATO CHE

-l’Associazione della Croce Rossa Italiana è un’Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria;

-l’Associazione della Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 28 settembre 2012 e ss.mm. ii e del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice Civile; essa svolge compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica;

-l’Associazione della Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano;

-l'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;

-l'Associazione della Croce Rossa Italiana ed i suoi Comitati CRI dal 2017, anno di entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, è iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore in qualità di "Organizzazione di Volontariato" e, per effetto della sua articolazione territoriale sul territorio nazionale, si qualifica altresì quale "rete associativa nazionale" ai sensi del Codice del Terzo Settore;

-le norme di cui all'art. 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, il D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178 e, per gli aspetti attuativi, il D.M. 16 aprile 2014, hanno disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, fondata il 15 giugno 1864, eretta originariamente in corpo morale con R.D. 7 febbraio 1884 n. 1243;

-per l'effetto dell'art 1 bis, comma 1 del D.Lgs. 178/2012 il Comitato Croce Rossa Italiana di Catanzaro ha assunto al 1 gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, depositando, giusti atti per notai, il proprio statuto ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DM 16/04/2014 che con la presente s'intende richiamato;

-a livello territoriale la CRI, per l'ambito della città di Catanzaro e comuni limitrofi, come da allegato 1 del proprio vigente statuto qui richiamato, ha come rappresentante legale in carica SORRENTO Alessandra, giusto provvedimento del 24/05/2024 del competente Ufficio del Comitato Regionale Calabria della Croce Rossa Italiana;

-la CRICZ è regolarmente iscritta nel RUNTS della Regione Calabria e nell'elenco delle ODV della medesima regione;

RICHIAMATI

- il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" in attuazione della Legge 6 giugno 2016 n. 106;
- la legge 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare:
 - ✓ l'art. 1, comma 4, in base al quale gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
 - ✓ l'art. 5, comma 1, che prevede, nell'attuazione del principio di sussidiarietà, il sostegno da parte degli Enti Locali del Volontariato e del Terzo Settore;



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

- ✓ l'art. 6, comma 3 in base al quale i comuni, nell'esercizio delle loro funzioni, promuovono, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- la Legge Regione Calabria 26 luglio 2012, n. 33 recante "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 1 ottobre 2012, n. 44);
 - la Legge Regionale Calabria 16 maggio 2018, n. 12 recante "Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo". (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 28 dicembre 2018 n. 53; 25 novembre 2019, n. 42);
 - la Legge Regionale Calabria 10 febbraio 1997, n. 4 recante "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e D.Lgs 1/2018).

alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle attività oggetto di convenzione,

TENUTO CONTO CHE

- l'Amministrazione, nell'ambito del proprio territorio ha la disponibilità di un immobile sede dell'ex Istituto Bancario ovvero di idonei locali da poter destinare ad uso sociale siti in Squillace (CZ) alla Via Pasquale de Caria identificati catastalmente al Foglio di Mappa 26 Particella 662 sub. cat. e meglio contrassegnati dall'evidenza di cui alla planimetria allegata;
- la Croce Rossa Italiana necessita dello stesso per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali anche rivolte alla collettività del Comune di Squillace;
- l'Amministrazione ha ritenuto di offrire la concessione di tale immobile/locale in uso gratuito;
- il competente responsabile di servizio dell'Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente convenzione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- CRICZ, con la sua ramificazione territoriale, che intende ampliare con l'apertura di una nuova Unità Territoriale nel territorio comunale di Squillace, oltre ad avere un'esperienza ed una competenza specifica, ha manifesta professionalità in campo sociale, disponendo di strutture organizzative, di risorse logistiche e strumentali attraverso le quali può porre in essere, lo svolgimento di attività sociali e di protezione civile;
- il Comune di Squillace ha inteso sviluppare una collaborazione con CRICZ, al fine di attivare proficue sinergie nel settore dei servizi sociali ed in particolare nel campo socio-assistenziale, nonché per compiti di emergenza e protezione civile;
- CRICZ ha regolarmente effettuato l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni del Comune di Squillace in data 21/05/2025 a mezzo PEC istituzionale;



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Squillace concede in uso gratuito alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Catanzaro il locale identificato nella planimetria allegata, ubicato in Squillace (CZ) alla Via Pasquale de Caria identificato catastalmente al Foglio di Mappa 26 Particella 662 sub. cat., ex istituto bancario, ovvero parte dell'immobile consistente nei locali ubicati al piano seminterrato, esclusivamente e strettamente per lo svolgimento dell'attività proprie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana poste in essere da CRICZ anche attraverso la costituenda Unità Territoriale di Squillace.

L'immobile potrà essere condiviso con altre strutture di volontariato territoriale salvaguardando comunque l'indipendenza strutturale ed operativa di CRICZ e dei locali assegnati, fatti salvi eventuali diretti e diversi accordi con i relativi soggetti concessionari degli altri locali, che dovranno concordare tra di loro le relative modalità.

Non sono ammesse destinazioni ed usi diversi da quelli suindicati. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 2 - Durata

La concessione avrà la durata di anni cinque a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, rinnovabili alla scadenza anche con tacito rinnovo. Le parti si riservano tuttavia il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento ed a loro insindacabile giudizio, nelle more e sulla base di quanto specificatamente indicato al successivo art. 8.

Art. 3 - Obblighi di CRICZ

CRICZ non potrà effettuare nessun lavoro esulante l'ordinaria piccola manutenzione e nessuna modifica al locale senza il previo permesso scritto dell'Amministrazione. Dichiara di aver preso esatta visione del locale e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, dichiarando comunque di non avere rinvenuto vizi che possano recare danni.

Art. 4 - Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione si obbliga a garantire l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile e dei locali. Oneri per le varie utenze, compresi oneri per tributi vari, sono a carico dell'Amministrazione o di altro concessionario all'uopo identificato dalla stessa Amministrazione esulando CRICZ da ogni inadempienza. Al fine di incentivare l'apertura della istituenda Unità Territoriale CRI di Squillace l'Amministrazione cederà a titolo gratuito un'ambulanza attualmente di sua proprietà marca FIAT modello DUCATO 290HT4 targato CZ551701, tipologia Ambulanza da trasporto, immatricolata in data 30/03/1993 in ottime condizioni di carrozzeria e motore, bisognevole di sola revisione, verifica tecnico/meccanica e del vano sanitario, con chilometraggio pari KM 12.814 (dicesi dodicimilaottocentoquattordici) verificato in data di sottoscrizione della presente Convenzione. A seguito della cessione gratuita del mezzo in parola a CRICZ, l'Amministrazione



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

provvederà a suo onere alla radiazione delle targhe ed alla distruzione dei documenti di circolazione, impegnandosi altresì all'acquisto e fornitura di livrea istituzionale CRI per il mezzo in questione, consegnando il mezzo con tale obbligazione a CRICZ per la successiva immatricolazione presso la propria Motorizzazione ai sensi dell'art 138 c. 11 del vigente Codice della Strada.

Art. 5 - Impegni di CRICZ

CRICZ, in quanto Organizzazione di Volontariato, si impegna a realizzare sul territorio attività di cui ai propri fini Istituzionali, avvalendosi anche del personale della costituenda Unità Territoriale CRI di Squillace che potrà essere supportato da altre Unità CRI, ed in particolare:

1. per ogni anno solare e sino alla validità temporale della presente convenzione, un numero limitato di 2 (due) servizi non onerosi di assistenza sanitaria di durata massima di ore sei cadauna, svolti mediante ambulanza non medicalizzata e personale volontario specializzato in occasione di manifestazioni e/o eventi promossi dall'Ente comunale ovvero a diretta gestione dello stesso;
2. in mutua collaborazione con l'Amministrazione, successivi a quelli indicati al precedente punto 1, ulteriori servizi richiesti da quest'ultima, di volta in volta valutati in base a esigenze, possibilità e criteri di fattibilità, garantendo l'applicazione di una scontistica pari al 35% delle attività previste e dettagliate sul tariffario vigente di CRI CZ, depositato presso la CCIAA di Catanzaro, per ogni attività di assistenza sanitaria con ambulanza e personale specializzato successivo ai due concordati in premessa
3. l'avvio sul territorio di iniziative utili alla sensibilizzazione ed informazione delle buone pratiche salvavita compresi corsi di primo soccorso nel rispetto dell'autonomia gestionale e finanziaria di CRICZ;
4. altre attività attinenti ai compiti e fini Istituzionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e di cui alla carta dei servizi di CRI CZ che, se non comprese nel proprio vigente tariffario depositato presso la CCIAA di Catanzaro, saranno oggetto di rimborso con le modalità e secondo i termini previsti dall'art. 56 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia applicabili a CRI. Il rimborso di cui al richiamato art. 56 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 prevederà, oltre che le spese effettivamente sostenute e documentate, anche il rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, nel rispetto del principio dell'effettività delle stessi quali, a mero titolo esemplificativo, quota parte copertura assicurativa, DPI e quanto altro in regime di T.U. 81/08 e s.m.i., strutture elettromedicali e similari, dotazioni tecnologiche e strumentali, usura automezzo e quanto altro, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, in ossequio al successivo art. 4 del medesimo art. 56 D. Lgs. 117/2017.

Inoltre, a seguito della cessione gratuita del mezzo marca FIAT modello DUCATO 290HT4 targato



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

CZ551701, tipologia Ambulanza da trasporto di cui al precedente punto 4, CRICZ si impegna, ad ogni siffatta incombenza diretta ed indiretta assolta dall'Amministrazione e di cui sempre al precedente punto 4, a voler assegnare detto mezzo alla costituenda Unità Territoriale di Squillace per l'assolvimento dei compiti Istituzionali dell'Associazione, previa verifica e mantenimento delle condizioni di sicurezza ed apposizione sulla carrozzeria della livrea Istituzionale CRI fornita ex ante dal Comune di Squillace, nonché del possesso dei titoli abilitativi di guida e tecnici previsti dai regolamenti CRI per il proprio personale. Il mezzo, comunque, su motivata necessità di CRICZ, potrà essere spostato, impiegato o assegnato ad altre Unità Territoriali, in modo temporaneo senza alcun obbligo di comunicazione, informazione o di altra natura verso l'Amministrazione. In caso di movimentazione definitiva del veicolo verso altre Unità Territoriali CRI per chiusura o sospensione della costituenda UT CRI di Squillace ovvero CRICZ, suo malgrado, dovrà procedere, per comprovate motivazioni, alla sua cessione/rottamazione/radiazione del mezzo, la stessa provvederà ad inviare apposita comunicazione all'Amministrazione al fine di verificare ulteriori condizioni e/o possibilità per il mantenimento del mezzo presso la costituenda UT CRI di Squillace.

Art. 6 - Assicurazioni e Responsabilità

CRICZ rende edotta l'Amministrazione che il proprio personale, ai sensi delle norme interne e del Codice del Terzo Settore, ha diritto ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio per l'Associazione, polizza che entra in vigore per il personale in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Assicura pertanto che il personale che si troverà all'interno dell'immobile oggetto della presente convenzione o sue pertinenze, sarà coperto da tale polizza e vi è pertanto esonero dell'Amministrazione per qualsiasi responsabilità derivante dall'espletamento delle attività istituzionali che potranno essere esperite all'interno dei locali. Parimenti l'Amministrazione si fa totale onere di eventuali altre responsabilità previste dal vigente codice civile relativamente a coperture verso terzi relative o derivanti da una cattiva od omessa manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile o la salvaguardia delle norme di cui alle norme sulla sicurezza.

Art. 7 - Vigilanza

L'Amministrazione, attraverso il proprio personale, potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale in concessione per accertarsi sulla buona conservazione e del corretto uso dello stesso ovvero eserciterà il controllo nel rispetto delle condizioni poste dalla seguente convenzione, di concerto con personale CRI con compiti ispettivi appositamente delegati dal Presidente di CRICZ. Eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nella convenzione, non appena rilevate dall'Amministrazione, saranno contestate alla Croce Rossa Italiana, Comitato di Catanzaro, mediante notifica tramite PEC.

Art. 8 - Revoca/Recesso

La presente convenzione potrà inoltre essere risolta, senza preavviso dai due contraenti, nel caso di:



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

- grave inadempienza di una delle parti;
- a seguito di emersa, successiva e documentata rilevanza di non convenienza economica;
- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere dal presente accordo con comunicazione da inviare via PEC almeno 180 gg prima dal recesso, anche unilateralmente con comprovata motivazione a supporto, comprendenti le cause connesse al pubblico interesse, norme di legge, sospensione o riduzione delle attività.

CRICZ ha comunque la facoltà di risolvere la presente convenzione con preavviso di mesi tre, inviando all'Ente comunicazione scritta a mezzo PEC in caso di chiusura della costituenda Unità Territoriale CRI di Squillace in base alle normative previste dai regolamenti e dalle norme statutarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Art. 9 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali

La Croce Rossa Italiana, Comitato di Catanzaro è tenuta a mantenere un rigoroso riserbo su dati e fatti di cui verrà a conoscenza in virtù durante l'espletamento delle attività.

In caso di violazione di tale obbligo l'Amministrazione potrà richiedere alla Croce Rossa il risarcimento dei danni conseguenti e far valere la risoluzione di diritto della presente convenzione; in tale ambito CRICZ avrà la possibilità di procedere a rivalsa verso il/i reo/i come da vigente normativa. L'Amministrazione, di contro, si obbliga a rispettare l'autonomia del personale CRI e a non far uso delle informazioni, notizie, indirizzi del personale per fini diversi da quelli strettamente connessi con le attività di cui alla presente convenzione.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo D.Lgs. 101/2018) il personale della CRI è individuato come "Autorizzato al trattamento dei dati personali" e, nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati, ha l'obbligo di attenersi con scrupolo e diligenza alle istruzioni consegnate antecedentemente l'inizio dell'attività e ad ogni ulteriore indicazione che potrà essere fornita dal Titolare del trattamento o se delegato dallo stesso.

Art. 10 - Controversie

Per ogni eventuale controversia giudiziale il foro competente è il Tribunale di Catanzaro; per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 11 - Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente. La presente convenzione è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di Catanzaro

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SCHEMA ACCORDO DI CONVENZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL/2025

Le prestazioni che formano oggetto del presente atto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.

Letto, riletto, confermata e sottoscritta digitalmente in Squillace/Catanzaro in data della rispettiva firma digitale

Per il Comune di Squillace
Il Sindaco

.....
(FIRMA DIGITALE)

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Catanzaro OdV
Il Presidente

.....
(FIRMA DIGITALE)